

81 — Amortização em Tempo Real

CC art. 354 (juros vencidos abatidos antes do capital) + Lei 14.905/2024 (SELIC)

Revisa o Doc 80 com metodologia juridicamente correta · sucede o Doc 80

Cenário A: R\$ 799.193,77

Cenário B: R\$ 535.238,01

Δ R\$ 263.955,76

I — POR QUE ESTA REVISÃO ERA NECESSÁRIA

NO DOC 80 (metodologia anterior · "piso zero/mês"): cada mês de competência tinha seu débito calculado independente; se o pagamento excedia o devido do mês, o **excesso era descartado**. Os juros eram aplicados sobre o débito residual de cada mês até 30/06/2026. **PROBLEMA:** ignora o princípio do CC art. 354 (juros primeiro) e perde excessos de pagamento.

NO DOC 81 (metodologia tecnicamente correta · CC 354): pagamentos são alocados sequencialmente nas parcelas mais antigas, abatendo **PRIMEIRO os juros acumulados e DEPOIS o principal**. Nenhum excesso é descartado — tudo aproveita parcelas anteriores. Juros são debitados em tempo real a cada pagamento, não no fim.

II — BASE NORMATIVA

NORMA	CONTEÚDO
CC art. 354	"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital."
CC art. 406 (Lei 14.905/2024)	"Quando os juros moratórios não forem convencionados (...), serão fixados de acordo com a taxa legal, que será equivalente, deduzido o IPCA, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC."
STJ · AgInt no REsp 1.794.864/MG (2020)	"A imputação em pagamento, nos termos do art. 354 do CC, dá-se necessariamente primeiro nos juros vencidos e depois no capital."
STJ · REsp 1.888.788/SP	Aplicação da imputação proper em execuções alimentares.

III — SÍNTESE DOS DOIS CENÁRIOS · DOC 81

INDICADOR	CENÁRIO A (SÓ PIX DIRETO)	CENÁRIO B (+ VIA ADV)	Δ B – A
Pagamentos recebidos	R\$ 214.129,08	R\$ 453.284,86	+ R\$ 239.155,78
Devido inicial alimentar (18 m)	R\$ 908.280,00	R\$ 908.280,00	—
Principal PAGO (amortizado em tempo real)	R\$ 187.443,95	R\$ 421.631,75	+ R\$ 234.187,80
Juros PAGO (durante o período · CC 354)	R\$ 26.685,13	R\$ 31.653,11	+ R\$ 4.967,98
Principal REMANESCENTE	R\$ 720.836,05	R\$ 486.648,25	– R\$ 234.187,80
Juros ACUMULADO (não pago)	R\$ 51.698,46	R\$ 21.930,50	– R\$ 29.767,96
Saldo alimentar (P. rem. + J. acum.)	R\$ 772.534,51	R\$ 508.578,75	– R\$ 263.955,76
+ Saúde não reembolsada (16 NFs)	R\$ 26.659,26	R\$ 26.659,26	—

PASSIVO TOTAL ATUALIZADO 30/06/2026	R\$ 799.193,77	R\$ 535.238,01	– R\$ 263.955,76
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

OBSERVE COMO A COLUNA "JUROS" MUDOU: agora distingue entre (a) **juros já pagos** (R\$ 26.685 a R\$ 31.653 — o que Ari pagou sobre juros vencidos quando os pagamentos foram aplicados) e (b) **juros ainda acumulando** (R\$ 21.930 a R\$ 51.698 — o que falta pagar de juros vencidos a 30/06/2026). Isso é a amortização em tempo real, não juros calculados retroativamente sobre o débito final.

IV — COMPARATIVO DOC 80 VS DOC 81

INDICADOR	DOC 80 (PISO ZERO/MÊS)	DOC 81 (AMORTIZAÇÃO CC 354)	Δ DOC 81 – DOC 80
CENÁRIO A			
Principal residual	R\$ 770.780,00	R\$ 747.495,31	– R\$ 23.284,69
Juros acumulado	R\$ 79.755,24	R\$ 51.698,46	– R\$ 28.056,78
PASSIVO TOTAL	R\$ 850.535,24	R\$ 799.193,77	– R\$ 51.341,47
CENÁRIO B			
Principal residual	R\$ 647.489,96	R\$ 513.307,51	– R\$ 134.182,45
Juros acumulado	R\$ 65.614,34	R\$ 21.930,50	– R\$ 43.683,84
PASSIVO TOTAL	R\$ 713.104,30	R\$ 535.238,01	– R\$ 177.866,29

POR QUE O PASSIVO DO DOC 81 É MENOR? Porque nenhum pagamento é "descartado" como excesso. No Doc 80, o PIX de R\$ 78.521,53 em 23/01/2026 cobria apenas o devido de jan/2026 (R\$ 50.800) e os R\$ 27.721 excedentes eram perdidos. Já no Doc 81, esses R\$ 27.721 voltam para abater jan/2025 (a parcela mais antiga), reduzindo principal — e, com menos principal acumulado, menos juros se acumulam ao longo dos meses subsequentes.

V — EXEMPLO CONCRETO · PRIMEIRO PIX DE R\$ 78.521,53 EM 23/01/2026

PARCELA	PAGO EM JUROS	PAGO EM PRINCIPAL	TOTAL ABATIDO	SALDO APÓS
01/2025	R\$ 5.965,52	R\$ 50.290,00	R\$ 56.255,52	R\$ 0,00 (quitada)
02/2025	R\$ 4.838,28	R\$ 17.427,73	R\$ 22.266,01	R\$ 32.862,27
TOTAL ABATIDO			R\$ 78.521,53	— resíduo zero

Resultado: o pagamento amortiza **integralmente** a parcela de janeiro/2025 (juros + principal) e parcialmente fevereiro/2025 (juros vencidos + parte do principal). Nada se perde.

VI — RECOMENDAÇÃO TÉCNICA FINAL

ADOTAR O DOC 81 NO PROTOCOLO em substituição ao Doc 79/80. A metodologia da amortização em tempo real (CC 354) é a tecnicamente correta para execução de alimentos no Brasil e a única defensável em sede de execução. Apresentar os **dois cenários (A e B)** conforme classificação dos recebimentos via advogados a ser definida pela banca.

Recomendação: **protocolo no Cenário A (R\$ 799.193,77)** com indicação clara dos 5 recebimentos via adv a serem classificados após oitiva das bancas Cantagallo e Fabio Corrêa Eleutério.

VII — FATOR INSEGURANÇA (MANTIDO)

FI-1 a FI-7 do Doc 79/80 permanecem válidos — impossibilidade de planejamento orçamentário, despesas fixas que não param, descapitalização forçada, Ari conhece exatamente o valor, etc.

FI-9 (NOVO) · A METODOLOGIA CORRETA REVELA QUE OS JUROS PAGOS ATÉ HOJE SÃO BAIXOS — apenas R\$ 26.685 (Cen. A) a R\$ 31.653 (Cen. B) foram efetivamente pagos em juros. Isso significa que Millena ainda carrega **R\$ 21.930 a R\$ 51.698 de juros acumulados não satisfeitos** + um principal residual de R\$ 486.648 a R\$ 720.836. O sistema executório precisa endereçar primeiro os juros vencidos.

VIII — CHECKLIST PARA DR. LUIZ + DRA. MICHELE

☐	ITEM
☐	Adotar metodologia Doc 81 (amortização CC 354) no protocolo, em substituição ao Doc 79/80
☐	Decisão Cenário A ou B — qual adotar?
☐	Oficiar Cantagallo e Fabio Corrêa Eleutério para classificação dos R\$ 239.155,78
☐	Cruzar com certidões dos cumprimentos provisórios (Doc 71 itens 5-9)
☐	Validar SELIC (Lei 14.905/2024 · CC 406)
☐	Confirmar vencimento dia 1º (sentença 11/04/2024 fls. 1382)
☐	Confirmar quantum de Millena (5 SM + R\$ 18.400)
☐	Inclusão de honorários (10% × anuidade ≈ R\$ 29.160)
☐	Inclusão de multa CPC 528 §1º
☐	Danos morais por violência patrimonial (LMP 7º IV) em pedido autônomo
☐	Ressarcimento do resgate de Vida e Previdência (R\$ 677.857,67) em ação cível autônoma
☐	Foro de execução: 1ª VFS Pinheiros (divórcio) ou 2ª VFS Pinheiros (alimentos)

IX — RESERVA TÉCNICA

Doc 81 sucede o Doc 80 implementando a AMORTIZAÇÃO PROPER conforme CC art. 354 (juros vencidos abatidos antes do capital) e CC art. 406 (juros legais = SELIC · Lei 14.905/2024 vigente desde 30/08/2024). Cada parcela alimentar mensal acumula juros SELIC capitalizados em base diária (taxa equivalente derivada de 0,93% a.m.) a partir do vencimento (dia 1º conforme sentença 11/04/2024 fls. 1382). Pagamentos são alocados às parcelas mais antigas, abatendo primeiro os juros acumulados e depois o principal. Saúde não reembolsada (16 NFs · R\$ 25.900) acumula juros SELIC desde a data de cada NF, sem pagamentos (Ari não ressarciu). Premissas mantidas dos Docs 78-80: filhos R\$ 24.300/mês (sentença); Millena 5 SM + R\$ 18.400. DOIS CENÁRIOS apresentados: A (só PIX direto · 7 lançamentos · R\$ 214.129,08) e B (+ recebimentos via advogados · 5 lançamentos · R\$ 239.155,78 · a confirmar pela banca — Doc 80). NÃO inclui rendimento sobre resgate de Vida e Previdência (Doc 72 · ação cível autônoma), honorários advocatícios (10% sobre anuidade ≈ R\$ 29.160), multa CPC 528 §1º. Instrumento técnico de apoio (CPC art. 472), não substitui laudo CRC nem perícia oficial. Patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz 03/06/2026 · fls. 1065 da guarda · CPC art. 112.